(3)乙方受託仲介銷售所做市場調查、廣告企劃、買賣交涉、諮商服務、差旅出勤等費用支出，除第八條第三項之規定外，均由乙方負責，乙方不得以任何理由請求甲方補貼。
(4)乙方製作之不動產說明書，應指派不動產經紀人簽章，並經甲方簽認後，將副本交甲方留存；經紀人員並負有誠實告知買方之義務，如有隱匿不實，乙方與其經紀人員應連帶負一切法律責任；其因而生損害於甲方者，乙方應負賠償責任。
(5)如買方簽立「要約書」（如附件），乙方應於二十四小時內將該要約書轉交甲方，不得隱瞞或扣留。但如因甲方之事由致無法送達者，不在此限。
(6)乙方對甲方所簽認之標的物現況說明書，負有誠實告知買方之義務，如有隱瞞不實，由乙方自負一切法律責任，因而致甲方受損害者，乙方應負賠償責任。
(7)乙方應於收受定金後二十四小時內送達甲方，但如因甲方之事由致無法送達者，不在此限。惟乙方應於二日內寄出書面通知表明收受定金及無法送達之事實通知甲方。
(8)若簽約前有第三條第三項情況經買方書面主張或有第七條第七項情形甲方仍未於期限內出面簽約時，乙方得將定金返還買方。
(9)乙方於仲介買賣成交時，為維護交易安全，得協助辦理有關過戶及貸款手續。
(10)乙方應甲方之請求，有提供相關廣告文案資料予甲方參考之義務。

第八條：甲方義務：

屋主的義務：1.有權賣 2.配合代書流程提供必要資料 3.專任委託表示全權交給我

(1)簽訂本契約時，甲方應提供本房地產之土地、建物所有權狀影本及國民身分證影本，並交付房屋之鑰匙等物品予乙方，如有使用執照影本、管路配置圖及住戶使用維護手冊等，應一併提供。
(2)由代理人出面代理甲方簽立委託銷售契約書者，應檢附所有權人之身分證正反面影印本、授權書及印鑑證明交付乙方驗證並影印壹份，由乙方收執，以利乙方作業。
(3)專任委託之遵守：有下列情形之一者，均視為乙方已完成居間仲介之義務，除第二款給付原約定服務報酬之半數外，甲方仍應支付依第五條第(1)項約定之服務報酬，並應立即全額一次支付予乙方。
①委託期間內，甲方自行將本契約不動產標的物出售或另行委託第三人居間仲介者
②委託期間內，因可歸責於甲方之事由而片面終止委託契約關係者。
③甲方收受定金或乙方依約定代為收受定金後，因可歸責於甲方之事由而不願或無法與乙方所介紹之客戶簽立不動產買賣契約書時。
④簽立書面買賣契約後，因可歸責於甲方之事由而解除契約者。
⑤委託期間屆滿後貳個月內，甲方與乙方曾經介紹之客戶或其配偶、二親等內之親屬成交時。

與仲介帶看的買方私下成交視同完成仲介，得請求仲介服務費

(4)在簽立書面買賣契約後，因可歸責於買方之事由而解除契約者，甲方仍應支付原約定之服務報酬或沒收已收價金之50%取其低者，給予乙方作為服務報酬。

買賣成立後，若買方違約並付違約金，仲介將收取一半，或成交價4%取其低

(5)甲方及其代理人保證其委託之標的物產權及使用權消滅且有出售之權利及可配合交屋，並應就房地產之重要事項簽認於標的物現況說明書中，且依法負有在乙方製作之「不動產說明書」上簽章之義務，否則視同違約。甲方及其代理人對乙方有誠實告知之義務，如任一人有虛偽不實致生乙方之損害時，甲方及其代理人負連帶賠償責任。
(6)甲方同意將本委託標的物資訊及成交資訊提供給乙方、其所屬聯賣組織及各該加盟總部、乙方加入之網站、機構、團體進行公開展示、網路傳輸、行銷、分析及運用，並同意委由乙方所加入之聯賣組織流通銷售。前述所稱之聯賣組織，係指加盟永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產、永義房屋之加盟店。為維護交易安全，甲方同意前述受託人得向政府機關調閱土地、建物登記謄本，供受託人銷售之用。
(7)本標的物若曾有兇殺、自殺或非自然身故等因素致死或求死行為並致死等情事發生，買方得逕行解除契約，甲方應無條件返還價款予買方。

本案如若有凶宅情勢，且屋主沒有告知，買方有權無條件解約

(8)甲方出售之土地筆數、地號、權力範圍應足以提供買方辦理合乎市場應有額度之銀行貸款。若與上述情事不符時，經買方通知甲方限期補正而甲方未如期補正者，買方得逕行解除契約，甲方應無條件返還價款予買方，並負擔損害賠償責任；若甲方出售之土地持分比例較其他區分所有權人顯不相當時亦同。

第九條：本約第八條第三項之約定不因本契約解除或終止而受影響。
第十條：委託期間：自民國　　年　　月　　日起至民國　　年　　月　　日止。如乙方在此期間內收受定金或價格業經買賣雙方合意，委託有效期間延至不動產買賣契約書簽訂日止。未記載委託銷售期間者，委託人得隨時以書面終止。

委託期寫半年

第十一條：(1)若標的物現況為空屋，甲方同意乙方得複製鑰匙，以利帶看。
(2)甲方　□同意　□不同意　乙方於本買賣標的物上張貼銷售廣告

若能同意張貼現場廣告，可以增加成交機率及速度

第十二條：甲乙雙方所為之徵詢、洽商或通知辦理事項，如以書面通知時，均按本契約所載之住址為準，其因拒收或無法送達而遭受退回者，均以郵寄日視為已受通知。如任何一方遇有地址變更時，應即以書面通知他方。
第十三條：本契約如有未盡事宜或發生疑義時，悉按“民法”、“消費者保護法”等相關法令及習慣以誠信、公平原則協調處理之。如有涉訟時雙方合意由買賣標的物所在地之法院為管轄法院，此項合意不因本契約解除或終止而受影響。
第十四條：本契約非經甲乙雙方書面同意，單方不得任意變更；本契約簽訂時，如須加添或更改契約條款，應經甲乙雙方同意，並經乙方承辦人及甲方簽章確認。本契約簽立後，如雙方同意變更本契約內容時，應以乙方提供之「委託事項變更契約書」為之，該文件具有修正本委託契約書之優先效力，於雙方簽章後生效。
第十五條：甲方同意乙方或其委託處理事務之第三人於其營業項目、章程所定業務之特定目的所需或其他法令許可範圍內，得為蒐集、電腦處理、國際傳遞及利用甲方及甲方所提供第三人之個人及委託標的物資料。

委託人簽章	承辦人簽章

第十六條：甲方就出售本委託標的物是否有其他交易條件　□否　□是　（詳如特約條款）
第十七條：特約條款：（本特約條款，須經乙方承辦人及甲方另行簽章）

其他交易條件如：交屋後回租等…都可記錄在這邊或是寫在契變內

第十八條：甲方交付乙方承辦人之文件如下：（有交付者，請打勾）

屋主有交付的物品

□住戶規約或大樓管理公約□氣離子含量檢測報告影本□輻射屋檢測報告影本□鑰匙□增建或違建之拆除通知文件
□分管契約(含車位) □租賃契約□其他：

第十九條：甲方□同意□不同意 使用「實境看屋」服務，委託期間內，乙方得於網路平台刊登所拍攝之影像：
(1)甲方應配合乙方以360度全景照片技術拍攝本委託標的物之全部(目視所及之一切景觀、事物)。為維護個人隱私，請務必於拍攝前確認是否有不欲被拍攝之私人物品。若有，請自行移除或遮蔽之。

360實景拍照同意與否

(2)上開影像之著作權歸屬於乙方所有，使用期間屆滿，留存之影像資料，乙方即不得再對外揭露或使用，甲方亦得隨時以書面或致電乙方之方式向乙方要求刪除該影像資料。
第廿十條：本契約須經乙方蓋用經紀業及其法定代理人印章，並經承辦人親自簽章後始生效力。以上約定事項係經甲乙雙方同意，特立本契約書正本一式二份，第二聯由甲方收執，第一聯由乙方收執。

委託人（甲方）（本人於簽章同時，已詳閱本約各條條文並確已核對承辦人之身分資料無誤）

*本委託標的賣方□否□是 一年內買賣或拍賣取得(謄本登記日至委託起始日)，若是，取得價格為新台幣＿＿＿＿＿＿元整。

簽　　章	所有權人　　（簽章）	代理人　　（簽章）
統編/身分證字號		
出生年月日	民國　　年　　月　　日	民國　　年　　月　　日
住　　址		
電　　話	(宅)：　　(公)： (行)：	(宅)：　　(公)： (行)：
E－Mail		

受託人(乙方)：(經紀業名稱) 五義地產開發股份有限公司　　統一編號 92601058
法定代理人：傅枝火　　地　　址：台中市西屯區西屯路二段248號
電　　話：04-24522888　　承 辦 人：＿＿＿＿　　經紀 馮志乾 (103)中市經紀字第01304號

仲介簽名並畫押日期

中華民國　　年　　月　　日

　申訴專線：0800-306-888